

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1244/2533

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

นายศิลปชัย สำกำบัง

จำเลย

นายศิลปชัย สำกำบัง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 33 วรรค
แรก 39 วรรคแรก, 43(4)(6), 78, 151, 157, 160 วรรคสอง ประกอบมาตรา 4(4) หลาย
กรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจเป็นความผิดกรรมเดียว
แต่ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่
ความตายซึ่งเป็นบทหนักให้จำคุก 6 ปี ความผิดฐานหลบหนีไม่ช่วยเหลือผู้ตายและผู้
บาดเจ็บไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
ตายให้จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดตามพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 8,83)

คำสั่ง

พิจารณารึแล้ว ตามพฤติกรรมแห่งคดี ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาดูแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐสังฆการ-อุดม เพ็ญพุ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ